

Руководителю
ООО «ДНС Ритейл» (магазин DNS)
г. Москва, Ленинградский просп., д. 80; юр.
адрес: 690091, г. Владивосток, ул.
Светланская, д. 29, ИНН 2723020428
От:
Иванов Иван Иванович
100001, г. Москва, ул. Образцовая, д. 1, кв. 1
тел. +7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Мной приобретён товар: Смартфон Samsung Galaxy A55 5G 128 ГБ синий в магазине «ООО «ДНС Ритейл» (магазин DNS)» 2026-02-12, стоимостью 39990.00 руб..

Приобретённый товар оказался ненадлежащего качества: в нём выявлены недостатки, которые не были оговорены продавцом при продаже.

В соответствии со статьёй 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе потребовать замены на товар той же марки, соразмерного уменьшения покупной цены, незамедлительного безвозмездного устранения недостатков, возмещения расходов на их исправление, а также возврата уплаченной суммы. Согласно статье 475 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Статья 23 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 устанавливает неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя в размере одного процента цены товара за каждый день просрочки.

За 43 дней просрочки исполнения требования неустойка составляет 17195.70 руб. ($1\% \times 39990.00 \text{ руб.} \times 43 \text{ дней}$, не более стоимости товара, статья 23 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1).

На основании изложенного прошу вернуть уплаченную за товар сумму в течение десяти дней с даты получения настоящей претензии (статья 22 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1). Прошу также выплатить неустойку в размере 17195.70 руб. В случае неисполнения требования в добровольном порядке буду вынужден(-а) обратиться с иском в суд. При удовлетворении судом требований с ответчика будет взыскан штраф в размере пятидесяти процентов от присуждённой суммы (статья 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1), а также компенсация морального вреда.

«__» _____ 20__ г.

_____ / _____